



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito	Giudice relatore
Dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72743 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

TRA

Parte_1 (C.F. C.F._1), nata a Roma il 02.10.1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Leone, giusta procura speciale in atti

- **ricorrente**

E

CP_1 (C.F. C.F._2), nato a Roma il 24.10.1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Froio, giusta procura speciale in atti

- **resistente**

e con l'intervento del Pubblico Ministero;

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;

CONCLUSIONI: come da accordo delle parti del 30.10.2023.

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente – premesso: che in data 24.09.1994 ha contratto matrimonio concordatario in Roma con il resistente (atto n. 00352, parte II, serie A06, anno 1994); che dall'unione coniugale è nato il figlio *Per_1* (n. il 29.12.2003); che i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Tivoli con decreto del 30.11.2015 depositato in data 16.12.2015 – chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in Castel Nuovo di Porto (RM), Via Monte Tufello n.1, di determinare a carico del resistente un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento della moglie e di euro 600,00 mensili per il mantenimento del figlio *Per_1* maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del 23.05.2023, il Presidente f.f. – dato atto preliminarmente della mancata costituzione in giudizio della parte resistente pur nella regolarità della notifica e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione – adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, segnatamente, confermava le condizioni della separazione e rinviava per il prosieguo innanzi al Giudice istruttore all'udienza del 20.12.2023.

Con comparsa del 31.10.2023, si costituiva in giudizio parte resistente, il quale, pur contestando quanto *ex adverso* dedotto e rappresentato, dava atto che nelle more del giudizio le parti erano addivenute ad un accordo.

All'udienza del 20.12.2023, le parti chiedevano il recepimento delle condizioni di cui all'accordo del 30.10.2023, già depositato telematicamente in data 07.11.2023; il Giudice istruttore, sentite le parti sulla rispettiva condizione economico-lavorativa, disponeva il mutamento di rito e rimetteva la decisione al Collegio per il recepimento delle seguenti condizioni concordate:

- A) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- B) il padre contribuirà al mantenimento del figlio Simone nella misura di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche laddove concordate, fino a quando non sarà economicamente indipendente;
- C) il figlio Simone continuerà a vivere nella ex casa coniugale di Castel Nuovo di Porto (Rm), Via Monte Tufello 1 di proprietà di entrambi i coniugi che rimane assegnata alla Sig.ra Maria RAMIERI;
- D) il figlio Simone stante la raggiunta maggiore età vedrà e starà con il padre liberamente quando lo vorrà e secondo accordi che verranno assunti di volta in volta direttamente con lo stesso.

Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 30.11.2015 depositato in data 16.12.2015; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Quanto alle condizioni concordate, il Collegio – alla luce dell'accordo raggiunto e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 20.12.2023 – reputa che siano conformi all'interesse delle parti e del figlio Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, pertanto, provvede in conformità.

Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede;

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da *Pt_1* [...] e *CP_1* il 24.09.1994, in Roma;

- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 00352, parte II, serie A06);

-dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti di cui all'accordo del 30.10.2023, riportate in parte motiva;

-compensa le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.12.2023.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Fulvia Esposito

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi